

1511412-14.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Helena Rodrigues Mellim

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2125113/2021 - 46º D.P. PERUS, 17788030 - 46º D.P. PERUS, 1040/21/346 - 46º D.P. PERUS, 2125113 - 46º D.P.

PERUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1511412-14.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511412-14.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2125113/2021 - 46º D.P. PERUS, 17788030 - 46º D.P. PERUS, 1040/21/346 - 46º D.P. PERUS, 2125113 - 46º D.P.

PERUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL HENRIQUE DE ALMEIDA FEITOZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos.

SAMUEL HENRIQUE DE ALMEIDA FEITOZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06 c.c. o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque 07 de maio de 2021, por volta das 14 horas e 45

minutos , na Rua do Espanhol, 10, em uma quadra esportiva (imediações ou interior de entidade recreativa), Anhanguera, São Paulo/SP, em ocasião de calamidade pública, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para consumo de terceiros, 73,5 gramas de Cannabis sativa L., sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo de exame químico-toxicológico.

A denúncia foi recebida em 09 de junho de 2021 (fls. 79/81).

Foi determinada a suspensão do processo, nos termos do artigo 366 do CPP, e decretada a prisão preventiva do réu (fls. 98/99).

O réu, estando em local incerto e não sabido (fls. 85 e 93), foi citado por edital (fls. 88).

Após a sua prisão, o réu constituiu advogado e apresentou resposta à acusação (fls. 125).

Não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, momento em que ouvidas duas testemunhas de acusação, além de realizado o interrogatório do réu.

Ao final, realizaram-se os debates.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ao cabo da instrução criminal restou amplamente demonstrada a responsabilidade da acusada pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal qual descrito na denúncia.

Nesse sentido é firme e seguro todo o acervo probatório, notadamente em juízo, sob o crivo o contraditório. Com efeito, a materialidade do delito está comprovada pelo Laudo de Constatação de fls. 43/44, bem como pelo Laudo de Exame Químico Toxicológico definitivo de fls. 66/68.

A autoria também é certa.

Interrogado, o réu negou a acusação, afirmando ser apenas usuário de drogas. Tal versão, contudo, restou isolada e desmentida no acervo probatório.

Os policiais civis Claudyr Proença Prestes e Raul dos Santos relataram que foram apurar uma notícia do disque denúncia que indicava a ocorrência de tráfico de drogas ali no local, conhecido com Jardim Rosinha, que era uma espécie de quadra, numa praça. Após permanecerem a paisana próximo ao local dos fatos avistaram alguns indivíduos jovens em atitude suspeita numa quadra poliesportiva e o réu, que se destacava porque estava praticando a mercancia no local. Viram durante breve campana quando o réu foi até um matagal atrás da quadra, pegou algo do chão e entregou para outra pessoa. Realizada a abordagem dele, o réu confessou informalmente que realizava comércio de entorpecentes no local, indicando onde as substâncias estariam escondidas. Encontraram com ele quarenta e poucos reais em notas trocadas e na bolsa do matagal, 29 porções de ervas verdes, que aparentava ser "maconha". Ele teria confessado que estava fazendo ali a venda e que o dinheiro era da venda e que teria chegado ao meio dia no local.

Saliento que os policiais civis sequer conheciam o denunciado quando do encontro da substância entorpecente, portanto, não tinham qualquer interesse em incriminá-lo gratuitamente.

Ademais, não houve demonstração de qualquer animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos policiais. Por tal razão não merecem ver desprestigiadas as palavras tão somente por pertencerem aos quadros da polícia, ao contrário, deve tal prova ser revestida de credibilidade, principalmente quando inexistir causa de suspeição, pois sua a função da polícia é proteger a comunidade e não perseguir inocentes.

Observo, por derradeiro, que o fato de o acusado ser usuário de substância entorpecente, não tem o condão de descaracterizar o delito, pois é cediço que uma conduta não exclui a outra e é comum o tráfico por dependentes, até mesmo para ajudar a financiar o vício.

Os policiais chamam o local de "pracinha", com uma quadra no terreno, numa esquina e não há maiores descrições do local, não sendo o caso de incidência do artigo 40 da Lei de Drogas.

Passo a dosar a pena.

Atendendo ao artigo 59, do Código Penal, c.c artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base do acusado em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, deixo de reconhecer a presença da agravante decorrente do cometimento do delito em ocasião de calamidade pública, nos termos do art. 61, II, alínea 'J', vez que não há elementos nos autos a indicar que o acusado se beneficiou da situação de pandemia para a prática do crime.

A confissão também não tem o condão de abaixar a pena para aquém do mínimo legal e a pena continua no mínimo legal.

Na terceira fase, observo, por fim, que aplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que o réu é primário e não possui antecedentes criminais, não havendo nada nos autos que faça concluir que integre organização criminosa ou se dedique à tal atividade, com o que diminuo a pena anteriormente aplicada em dois terços (2/3), fixando-a em 01(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixadas em seu valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do acusado. Ausentes outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a sanção acima estabelecida.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO SAMUEL HENRIQUE DE ALMEIDA FEITOZA como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006, à pena de (01) ano e oito (08) meses de reclusão e em cento e sessenta e seis (166) dias-multa, no valor unitário mínimo. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Em decorrência do preceituado no artigo 44, do Código Penal, preenchendo os requisitos legais, e por ser suficiente para a reprovação e prevenção da conduta, substituo a pena privativa de liberdade imposta por pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo período da condenação, em local a ser fixado pelo juízo da execução.

Se eventualmente necessária, a execução da pena privativa de liberdade, em virtude de conversão anteriormente mencionada, o regime inicial para o cumprimento dela será o aberto, assim podendo o réu apelar em liberdade.

Em razão do regime de pena imposto, defiro o recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

Decreto a perda da integralidade do valor apreendido a fls. 11, corrigido monetariamente e acrescido dos juros, em favor do FUNAD.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Servirá a presente como ofício.

Isento de custas.

P.I.C.

São Paulo, 03 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA